

경 고 사 항

1. 제 목 : 부정당업자제제 및 입찰보증금 귀속 부적정
2. 관계기관 : □□병원
3. 내 용 : □□병원에서는 2018년 위생재료 surgical drape 대해 경쟁입찰을 하였고, 개찰결과는 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 2018년 위생재료 surgical drape 개찰결과

(단위 : 원, %)

순위	상호명	투찰금액	투찰률	판정결과
1	(주)□□	#,###	16.363	
2	○○	##,###	99.090	
3	(주)△△	##,###	100.00	
4	◇◇	##,###	120.00	예가초과
5	(주)☆☆	##,###	130.00	예가초과

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조 및 같은법 시행령 제76에 따르면, 정당한 이유 없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 경우 [표 2]와 같이 위반사항에 따라 1개월에서 2년까지 입찰참가를 제한하도록 하고 있고, 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하였을 때에는 해당 입찰보증금을 귀속시켜야 한다 규정하고 있습니다.

[표 2] 부정당업자의 입찰참가자격 제한기준(제76조 관련)

연번	입찰참가자격 제한사유	제재기간
1	공동계약에서 정한 구성원 간의 출자비율 또는 분담내용에 따라 시공하지 아니한 자(시공에는 참여하였으나 출자비율 또는 분담내용에 따라 시공하지 아니한 자)	1개월
2	계약을 체결 또는 이행(하자보수의무의 이행을 포함한다)하지 아니한 자	6개월
3	2억 원 이상의 뇌물을 준 자	2년
· · 22	이 하 생 략	

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제76조별표2에 따르면, 입찰참가자격의 제한을 받은 자에게 그 처분일부터 입찰참가자격제한기간 종료 후 6개월이 경과하는 날까지의 기간 중 다시 부정당업자에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 그 위반행위의 동기·내용 및 횟수 등을 고려하여 해당 제재기간의 2분의 1의 범위에서 자격제한기간을 늘릴 수 있고, 이 경우 가중한 기간을 합산한 기간은 2년을 넘을 수 없다고 규정하고 있습니다.

그리고, 공단 계약사무규정 제118조에 따르면, 부정당업자의 입찰참가자격 제한, 그 밖에 계약과 관련한 사항에 대해서는 계약심의위원회를 통해 운영토록 규정하고 있습니다.

따라서, □□병원은 낙찰자가 계약을 하지 않을 경우 부정당업자제재 및 입찰보증금을 귀속하고, 부정당업자제재에 대한 제재기간 감경 등 업체의 입찰참가 제한과 같은 중요 사항에 대해서는 계약심의위원회를 개최하여 제재에 대한 적정성 여부를 검토하여야 할 것입니다.

그런데, □□병원 진료재료 입찰 관련 (주)□□에 대한 부정당업자제재 내역을 확인한 결과, (주)세원메디는 '17.12.21. 위생재료 입찰에 참가하여 최저가 입찰로 낙찰자에 선정되었지만, 저가 투찰 등을 이유로 '18.01.01. 계약을 포기하였습니다.

그리고, □□병원은 계약을 포기한 (주)□□에 대해 '17년 위생재료 납품을 충실히 하였다는 이유로 계약심의위원회를 통해 위반행위의 동기, 내용, 횟수 등을 고려하여 부정당업자제재 기간에 대한 감경 여부 등 부정당업자 제재 수위에 대해 적절한 검토를 하여야 함에도 부정당업자 제재에 대한 (주)□□의 의견청취(서물류-204, '18.01.10.) 만으로 [표 3]과 같이 부정당업자제재 기간을 당초 6개월에서 3개월로 감경한 사실이 있습니다.

[표 3] 부정당업자제재 통보 내역

(단위:천 원)

제재대상자	제재기간	제재사유	감경사유
(주)□□ 최○○	'18.01.29. ~ '18.04.28. (3개월)	정당한이유 없이 계약 미체결	'17년 납품성실도 반영으로 1/2감경

또한, □□병원 위생재료 surgical drape에 대한 계약포기에 따른 입찰보증금 #,###,###원 (입찰보증서)을 귀속하여야 함에도 낙찰금액(#,###원*4,608=#,###,###원)의 5%를 착오로 적용하여 ###,###원을 귀속함에 따라 ###,###원을 과소 귀속한 사실을 확인하였습니다.

4. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 부정당업자제재에 대한 제재기간 감경 등 업체의 입찰참가 제한과 같은 중요 사항에 대해서는 계약심의위원회를 개최하여 부정당업자제재에 대한 적정성 여부를 검토하시기 바라며,(통보)
- 과소 징구한 입찰보증금 ###,###원을 귀속 조치하시기 바랍니다.(시정)

○ □이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)